DỰ THẢO NGÀY 03/10/2016

CHÍNH PHỦ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /201.../NĐ-CP	*Hà Nội, ngày tháng năm 201...*

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu Ngân sách Nhà nước

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật số 71/2014/QH1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu Ngân sách Nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định đối tượng áp dụng; các phương pháp xác định giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá tại Luật Giá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, bao gồm cả Cơ quan thuế quốc gia, vùng lãnh thổ có Hiệp định thuế đang còn hiệu lực với Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Người nộp thuế có quan hệ liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; kê khai loại trừ các yếu tố làm sai lệnh nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện tương đồng.

2. Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết của người nộp thuế trên cơ sở nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của Nghị định này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. "Hiệp định thuế" là thuật ngữ rút gọn của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế thu nhập ký kết giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ và Hiệp định sửa đổi, bổ sung các Hiệp định hiện có hiệu lực thi hành tại Việt Nam; "Cơ quan thuế đối tác" là Cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam ký kết Hiệp định thuế.

2. "Giao dịch liên kết" là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ (dịch vụ nội bộ tập đoàn, dịch vụ vay, cho vay, dịch vụ tài chính và các công cụ tài chính khác); mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản (tài sản hữu hình, tài sản vô hình) và sử dụng chung nguồn lực (hợp lực; hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết).

3. "Giao dịch độc lập" là giao dịch kinh doanh giữa các bên không có quan hệ liên kết.

4. "Đối tượng so sánh độc lập" là các giao dịch độc lập hoặc doanh nghiệp thực hiện giao dịch độc lập được lựa chọn trên cơ sở phân tích so sánh, xác định đối tượng so sánh tương đồng để xác định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận nhằm xác định nghĩa vụ thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước của người nộp thuế, đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

5. "Khác biệt trọng yếu" là khác biệt về thông tin hoặc dữ liệu có ảnh hưởng quan trọng hoặc đáng kể đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế.

6. "Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế" là các thông tin, dữ liệu do Cơ quan thuế xây dựng, quản lý theo quy định tại Điều 70, Điều 71 Luật Quản lý thuế liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế do cơ quan thuế thu thập, phân tích, lưu giữ, cập nhật và quản lý từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả cơ sở dữ liệu và thông tin trao đổi với các cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.

7. Nguyên tắc "Bản chất quyết định hình thức" là nguyên tắc nhằm xác định bản chất của giao dịch liên kết trên cơ sở đối chiếu với các giao dịch độc lập tương đương, đảm bảo các giao dịch liên kết thể hiện đúng bản chất thương mại, kinh tế, tài chính được tiến hành giữa các bên không có quan hệ liên kết, không để các quan hệ liên kết này chi phối làm sai lệch nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước của người nộp thuế. Nguyên tắc này căn cứ dữ liệu thực tế của giao dịch diễn ra giữa các bên liên kết, đã được xác định, loại bỏ các yếu tố tác động do tính chất của giao dịch liên kết tạo ra không phụ thuộc hình thức của giao dịch được thể hiện trong hợp đồng, văn bản giữa các bên có quan hệ liên kết. Việc xác định bản chất quan hệ tài chính, thương mại của giao dịch liên kết được thực hiện trên nguyên tắc so sánh, đối chiếu với các giao dịch độc lập có điều kiện kinh tế tương đồng.

8. "Biên độ giao dịch độc lập" là tập hợp các giá trị về mức giá; tỷ suất lợi nhuận gộp; tỷ suất lợi nhuận thuần hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập được Cơ quan thuế và người nộp thuế lựa chọn trên cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 9 Nghị định này.

9. "Biên độ giao dịch độc lập chuẩn" là tập hợp các giá trị về mức giá; tỷ suất lợi nhuận gộp; tỷ suất lợi nhuận thuần hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập có tính chất đại diện, phổ quát, phổ biến, được tính toán từ biên độ giao dịch độc lập để so sánh, đánh giá tính bất hợp lý về mức giá; tỷ suất lợi nhuận gộp; tỷ suất lợi nhuận thuần hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của giao dịch liên kết.

10. "Công ty mẹ tối hậu của tập đoàn" (sau đây viết tắt là "công ty mẹ tối hậu") là thuật ngữ sử dụng để chỉ pháp nhân có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc

gián tiếp tại các pháp nhân khác của một tập đoàn đa quốc gia và không được sở hữu bởi bất kỳ pháp nhân nào khác. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ tối hậu không được hợp nhất vào bất kỳ báo cáo tài chính của một pháp nhân nào khác trên toàn cầu.

Chương II
QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là "bên liên kết") là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp quy định dưới đây:

1. Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

2. Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác;

3. Các bên cùng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào một bên khác.

Các bên liên kết tại Khoản 1, 2 và 3 nêu trên được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Cả hai doanh nghiệp đều nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của một bên thứ ba;

d) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

e) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

g) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 30% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được

doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thứ hai;

h) Hai doanh nghiệp cùng có trên 30% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;

i) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ sau: vợ và chồng; bố, mẹ và con (không phân biệt con đẻ, con nuôi hoặc con dâu, con rể); anh, chị, em có cùng cha, mẹ (không phân biệt cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi); ông nội, bà nội và cháu nội; ông ngoại, bà ngoại và cháu ngoại; cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;

k) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

l) Một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm sử dụng tài sản vô hình hoặc quyền sở hữu trí tuệ của một doanh nghiệp khác với điều kiện chi phí phải trả cho việc sử dụng tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ đó chiếm trên 50% tổng chi phí phát sinh trong kỳ tính thuế;

m) Một doanh nghiệp cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp trên 60% tổng giá trị nguyên vật liệu, vật tư hoặc sản phẩm đầu vào (không bao gồm chi phí khấu hao đối với tài sản cố định) để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm đầu ra của một doanh nghiệp khác;

n) Một doanh nghiệp kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp trên 60% tổng sản lượng tiêu thụ hoặc doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của một doanh nghiệp khác.

Điều 6. Nguyên tắc phân tích so sánh

1. Nguyên tắc phân tích đối chiếu, so sánh áp dụng như sau:

a) Phân tích so sánh phải áp dụng nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để nhận diện đúng bản chất giao dịch liên kết trước khi tiến hành phân tích tính tương đồng với các đối tượng so sánh độc lập.

- Trường hợp không có các điều khoản bằng văn bản hoặc các điều khoản này không phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập, giao dịch liên kết phải được nhận diện theo đúng bản chất kinh doanh giữa các bên độc lập.

- Việc xác định bản chất được thực hiện bằng phương pháp thu thập thông tin, chứng cứ, dữ liệu về giao dịch, rủi ro gánh chịu của các bên liên kết trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Áp dụng nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh khác biệt trọng yếu đối với các yếu tố so sánh để lựa chọn các đối tượng giao dịch độc lập đáng tin cậy thực hiện điều chỉnh giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết và xác định nghĩa vụ thuế, không gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước:

- Các yếu tố so sánh gồm đặc tính sản phẩm của hàng hoá, dịch vụ, tài sản (sau đây viết tắt là đặc tính sản phẩm); chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh; điều kiện hợp đồng và điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch.

Phân tích chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh phải phản ánh được các chức năng chính gắn với việc sử dụng các loại tài sản, vốn, chi phí và rủi ro từ việc đầu tư tài sản, vốn và chi phí với khả năng thu lợi nhuận liên quan đến giao dịch kinh doanh.

Phân tích điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch phải bao gồm cả các yếu tố vị trí, lợi thế chi phí dựa trên các yếu tố địa lý, thị trường địa phương, tập trung chức năng chuyên môn hóa, hợp lực; hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

- Kết quả phân tích là căn cứ điều chỉnh mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo biên độ giao dịch độc lập chuẩn của các đối tượng so sánh được lựa chọn theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Đối tượng áp dụng nguyên tắc bản chất quyết định hình thức:

Việc áp dụng nguyên tắc bản chất quyết định hình thức, bao gồm các trường hợp sau:

a) Bên liên kết nhận doanh thu, lợi nhuận từ giao dịch liên kết với người nộp thuế phải có quyền sở hữu và năng lực kiểm soát rủi ro kinh doanh đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực và các quyền tạo ra thu nhập (cổ phần, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác);

b) Người nộp thuế phát sinh chi phí từ giao dịch với bên liên kết phải nhận được lợi ích, giá trị kinh tế phục vụ trực tiếp hoặc góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế;

c) Người nộp thuế phát sinh các chi phí không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Quy trình phân tích so sánh:

Phân tích so sánh tính tương đồng được quy định như sau:

a) Xác định bản chất của giao dịch liên kết trước khi tiến hành phân tích tính tương đồng với các đối tượng so sánh độc lập.

b) Phân tích so sánh, tìm kiếm các đối tượng so sánh độc lập trên cơ sở xác định thời gian so sánh; phân tích ngành, thị trường, điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch; phân tích giao dịch liên kết và người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết; nguồn cơ sở dữ liệu; phương pháp xác định giá chuyển nhượng và điều chỉnh các khác biệt trọng yếu.

Kết quả phân tích là căn cứ điều chỉnh mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo biên độ giao dịch độc lập chuẩn của

các đối tượng so sánh được lựa chọn để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

c) Phân tích so sánh, tìm kiếm các đối tượng tương đồng phải:

- Ưu tiên lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ của chính người nộp thuế (là giao dịch giữa người nộp thuế với bên không có quan hệ liên kết), đảm bảo tương đồng về quy mô, số lượng, đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng và chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ so sánh là giao dịch liên kết và giao dịch độc lập trên cơ sở từng giao dịch đối với từng sản phẩm tương đồng. Trường hợp không thể so sánh giao dịch theo sản phẩm, việc gộp chung các giao dịch phải đảm bảo phù hợp bản chất, thực tiễn kinh doanh và việc áp dụng phương pháp xác định giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

- Căn cứ phương pháp xác định giá và các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn, phải điều chỉnh mức giá; tỷ suất lợi nhuận thuần; tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo biên độ giao dịch độc lập chuẩn để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế không gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

Kết quả so sánh phải đảm bảo tính tương đương, không có khác biệt trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa giao dịch liên kết hoặc người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết với đối tượng so sánh độc lập. Trường hợp có khác biệt trọng yếu, phải phân tích, xác định tính trọng yếu của các khác biệt này và thực hiện điều chỉnh loại trừ khác biệt trọng yếu căn cứ các yêu tố so sánh có tác động trọng yếu đối với từng phương pháp xác định giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết quy định tại Điều 7 Nghị định này.

- Số lượng tối thiểu đối tượng so sánh độc lập được chọn sau khi phân tích so sánh và điều chỉnh khác biệt trọng yếu phải được thực hiện như sau: 01 đối tượng trong trường hợp giao dịch liên kết hoặc người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết và đối tượng so sánh độc lập không có khác biệt; 03 đối tượng trong trường hợp đối tượng so sánh độc lập có khác biệt nhưng có đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ tất cả các khác biệt trọng yếu; 05 đối tượng trong trường hợp chỉ có thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu của đối tượng so sánh độc lập.

Biên độ giao dịch độc lập chuẩn được sử dụng nhằm tăng tính tin cậy của biên độ giao dịch độc lập.

- Dữ liệu, chứng từ, tài liệu lựa chọn phân tích, so sánh phải cùng năm tài chính của người nộp thuế, trừ trường hợp đặc thù cần thiết mở rộng thời gian so sánh theo quy định tại Điểm này. Dữ liệu so sánh phải đảm bảo độ tin cậy để sử dụng cho mục đích kê khai, tính thuế, phù hợp với các quy định về kế toán, thống kê và thuế.

Hình thức, định dạng dữ liệu đối tượng so sánh độc lập phải đảm bảo có thể so sánh, tính toán được các mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế trong giai đoạn ít nhất là 03 (ba) kỳ tính thuế liên tục. Trường hợp doanh nghiệp có thời gian hoạt động dưới 03 (ba) năm tài chính hoặc hoạt động kinh doanh mang tính chất thời vụ, không diễn ra trong cả năm thì giới hạn thời gian được xác định tương ứng theo giai đoạn tháng, quý hoặc thời vụ tương ứng.

Đối với các giá trị tỷ suất, tỷ lệ tương đối, người nộp thuế làm tròn số đến chữ số thứ hai sau dấu thập phân. Trường hợp số tương đối được lấy từ các số liệu công bố không có số tuyệt đối đi kèm và không sử dụng nguyên tắc làm tròn này thì lấy theo số liệu đã công bố có trích dẫn nguồn.

- Trường hợp do tính đặc thù hoặc duy nhất của giao dịch liên kết, phải mở rộng phạm vi phân tích so sánh về ngành, thời gian so sánh và các yếu tố đặc thù của giao dịch liên kết.

Việc mở rộng lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập sang phân ngành kinh tế quốc dân (theo danh mục ngành kinh tế quốc dân do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành) khác với phân ngành hoạt động của người nộp thuế.

Thời gian mở rộng thu thập số liệu, dữ liệu của đối tượng so sánh độc lập không quá 03 (ba) năm tài chính, tính đến thời điểm phát sinh giao dịch liên kết.

Các yếu tố so sánh đặc thù của tài sản vô hình bao gồm các quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khai thác và lợi ích, đặc quyền liên quan khác đến tài sản vô hình. Phân tích tài sản vô hình phải căn cứ quyền sở hữu tài sản; lợi nhuận tiềm năng từ tài sản vô hình; các hạn chế địa lý trong việc sử dụng, khai thác quyền đối với tài sản vô hình; các quyền, đặc quyền và không đặc quyền liên quan của quyền được chuyển giao; việc người được nhượng quyền có tham gia phát triển tài sản vô hình và chức năng hoạt động, khả năng kiểm soát rủi ro kinh doanh trên thực tế của từng bên liên kết căn cứ vào toàn bộ quá trình phát triển, gia tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình.

Việc mở rộng pham vi phân tích so sánh phải đảm bảo các nguyên tắc áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân tích so sánh quy định tại Điều này.

Điều 7. Các phương pháp so sánh xác định giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết

Phương pháp so sánh xác định giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết (viết tắt là phương pháp xác định giá giao dịch liên kết) được xác định bằng các phương pháp sau:

- Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập;

- Phương pháp giá bán lại;

- Phương pháp giá vốn cộng lãi;

- Phương pháp so sánh lợi nhuận;

- Phương pháp phân bổ lợi nhuận.

Việc lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết để xác định nghĩa vụ thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước phải căn cứ vào bản chất và phương pháp tính hơn là tên gọi của phương pháp.

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp nhất là phương pháp được lựa chọn trong 05 (năm) phương pháp nêu trên phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập và có nguồn thông tin, dữ liệu, số liệu đầy đủ và tin cậy nhất để phân tích so sánh.

1. Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập:

Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập là phương pháp so sánh đơn giá sản phẩm trong giao dịch độc lập với đơn giá sản phẩm trong giao dịch liên kết của người nộp thuế.

a) Nguyên tắc áp dụng:

- Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập được áp dụng trên nguyên tắc thu thập được đầy đủ các đối tượng so sánh độc lập đáng tin cậy; không có khác biệt trọng yếu giữa đơn giá sản phẩm trong giao dịch liên kết và đơn giá sản phẩm trong giao dịch độc lập của sản phẩm hoặc nếu có khác biệt trọng yếu, phải loại trừ được khác biệt này.

- Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập ưu tiên so sánh đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng. Các yếu tố so sánh bổ trợ là điều kiện kinh tế và chức năng hoạt động của người nộp thuế.

Các yếu tố có tác động trọng yếu đến đơn giá sản phẩm phải phân tích khi sử dụng phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập là đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng, bao gồm: đặc tính, chất lượng, nhãn hiệu thương mại của sản phẩm và quy mô, khối lượng giao dịch; các điều kiện hợp đồng cung cấp, chuyển giao sản phẩm: khối lượng, thời hạn chuyển giao, thời hạn thanh toán và các điều kiện hợp đồng khác; quyền phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tài sản có ảnh hưởng đến giá trị kinh tế và thị trường nơi diễn ra giao dịch và các yếu tố khác tác động đến đơn giá sản phẩm (nếu có).

b) Phương pháp tính giá:

- Đơn giá sản phẩm trong giao dịch liên kết được điều chỉnh theo đơn giá sản phẩm trong giao dịch độc lập hoặc giá trị phù hợp nhất thuộc biên độ giá giao dịch độc lập chuẩn của các đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Nghị định này.

- Đơn giá điều chỉnh của giao dịch liên kết là giá tính thuế, kê khai, xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

2. Phương pháp giá bán lại:

Phương pháp giá bán lại là phương pháp sử dụng giá bán ra của hàng hóa, dịch vụ, tài sản do người nộp thuế bán cho bên độc lập để xác định giá mua vào của hàng hoá, dịch vụ, tài sản đó từ bên liên kết.

a) Nguyên tắc áp dụng:

- Phương pháp giá bán lại được áp dụng trên nguyên tắc thu thập được các đối tượng so sánh độc lập đáng tin cậy; không có khác biệt trọng yếu về chức năng hoạt động và điều kiện kinh tế gây tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra (doanh thu thuần) hoặc nếu có khác biệt trọng yếu, phải loại trừ được khác biệt này.

- Phương pháp giá bán lại ưu tiên phân tích so sánh chức năng hoạt động, tài sản, rủi ro của người nộp thuế và các điều kiện kinh tế khi phát sinh giao dịch liên kết. Các yếu tố bổ trợ là đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng.

Các yếu tố có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán lại (doanh thu thuần) phải phân tích khi sử dụng phương pháp giá bán lại là chức năng hoạt động và điều kiện kinh tế, bao gồm: các chi phí phản ánh chức năng hoạt động, tài sản và rủi ro kinh doanh của người nộp thuế: đại lý hoa hồng; nhà phân phối chịu rủi ro hạn chế hoặc nhà phân phối tự chủ có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại; các điều kiện kinh tế phát sinh giao dịch; các điều kiện kinh tế tác động đến chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh tại nơi diễn ra giao dịch bao gồm: quy mô vị trí thị trường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; mức độ cạnh tranh; thời gian, tính chất hoạt động: bán buôn; bán lẻ; phương pháp hạch toán kế toán: yếu tố cấu thành lợi nhuận gộp gồm doanh thu (hoặc doanh thu thuần) và giá vốn của doanh nghiệp thực hiện giao dịch liên kết và các đối tượng so sánh độc lập phải áp dụng chuẩn mực kế toán tương đồng.

b) Phương pháp tính:

- Giá mua vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản (giá vốn) từ bên liên kết bằng (=) giá bán ra (doanh thu thuần) của hàng hoá, dịch vụ, tài sản bán lại cho bên độc lập trừ (-) lợi nhuận gộp trên giá bán ra (doanh thu thuần) xác định được từ các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

- Lợi nhuận gộp trên giá bán ra (doanh thu thuần) xác định được từ các đối tượng so sánh độc lập bằng (=) giá bán ra (doanh thu thuần) của người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra (doanh thu thuần) của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra (doanh thu thuần) của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị phù hợp nhất thuộc biên độ giao dịch độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá bán ra (doanh thu thuần) để điều chỉnh phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Nghị định này.

- Giá mua vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản (giá vốn) từ bên liên kết có thể trừ (-) một số chi phí khác bao gồm trong giá mua: thuế nhập khẩu; lệ phí hải quan; chi phí bảo hiểm, vận chuyển quốc tế (nếu có).

- Giá mua vào từ bên liên kết được điều chỉnh là giá tính thuế, kê khai chi phí, xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước.

3. Phương pháp giá vốn cộng lãi:

Phương pháp giá vốn cộng lãi sử dụng giá vốn (hoặc giá thành) sản phẩm của người nộp thuế mua vào từ bên độc lập để xác định giá bán ra của sản phẩm đó cho bên liên kết.

a) Nguyên tắc áp dụng:

- Phương pháp giá vốn cộng lãi được áp dụng trên nguyên tắc thu thập được các đối tượng so sánh độc lập đáng tin cậy; không có khác biệt trọng yếu về chức năng, điều kiện giao dịch giữa đối tượng so sánh độc lập và người nộp thuế gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn (hoặc giá thành) hoặc nếu có khác biệt trọng yếu, phải loại trừ được khác biệt này.

- Phương pháp giá vốn cộng lãi, yếu tố ưu tiên trong phân tích so sánh là chức năng hoạt động, tài sản sử dụng, rủi ro của người nộp thuế và điều kiện hợp đồng. Các yếu tố bổ trợ là đặc tính sản phẩm và điều kiện kinh tế.

Các yếu tố có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn (hoặc giá thành) khi sử dụng phương pháp giá vốn cộng lãi phải phân tích bao gồm các chi phí phản ánh chức năng hoạt động và ngành nghề kinh doanh của người nộp thuế: sản xuất; cung cấp dịch vụ; thực hiện nghiên cứu, phát triển; điều kiện hợp đồng: thời hạn chuyển giao sản phẩm, chi phí giám sát chất lượng, lưu kho, lưu bãi, điều kiện thanh toán; phương pháp hạch toán kế toán: yếu tố cấu thành giá vốn (hoặc giá thành) của người nộp thuế và các đối tượng so sánh độc lập phải áp dụng chuẩn mực kế toán tương đồng.

b) Phương pháp tính:

- Giá bán ra hoặc doanh thu thuần của hàng hóa, dịch vụ, tài sản bán cho bên liên kết được xác định bằng (=) giá vốn (hoặc giá thành) của hàng hóa, dịch vụ, tài sản mua vào từ bên độc lập cộng (+) lợi nhuận gộp trên giá vốn xác định được từ các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

- Lợi nhuận gộp trên giá vốn xác định được từ các đối tượng so sánh độc lập bằng (=) giá vốn (hoặc giá thành) của người nộp thuế nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị phù hợp nhất thuộc biên độ giao dịch độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của các đối tượng so sánh độc lập.

- Giá bán ra cho bên liên kết được điều chỉnh là giá tính thuế, kê khai chi phí, xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

4. Phương pháp so sánh lợi nhuận:

Phương pháp so sánh lợi nhuận là phương pháp sử dụng tỷ suất lợi nhuận thuần của các đối tượng so sánh độc lập được chọn để xác định tỷ suất lợi nhuận thuần của người nộp thuế thực hiện giao dịch liên kết khi các đối tượng so sánh có điều kiện giao dịch tương đương nhau.

a) Nguyên tắc áp dụng:

- Phương pháp so sánh lợi nhuận được áp dụng trên nguyên tắc thu thập được các đối tượng so sánh độc lập đáng tin cậy; không có khác biệt trọng yếu về chức năng hoạt động, tài sản, rủi ro kinh doanh, điều kiện giao dịch giữa các đối tượng so sánh độc lập và người nộp thuế gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận thuần hoặc nếu có khác biệt ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận, khác biệt này đã được loại trừ.

- Phương pháp so sánh lợi nhuận ưu tiên phân tích chức năng hoạt động, tài sản, rủi ro kinh doanh của người nộp thuế và điều kiện kinh tế khi giao dịch diễn ra. Các yếu tố so sánh bổ trợ là đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng.

Các yếu tố tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận phải phân tích khi sử dụng phương pháp so sánh lợi nhuận, bao gồm các yếu tố về tài sản, vốn, chi phí; quyền kiểm soát, quyết định trên thực tế phục vụ cho việc thực hiện chức năng chính của người nộp thuế; tính chất ngành nghề hoạt động, nhóm sản phẩm và công đoạn sản xuất hoặc tiêu thụ: thành phẩm được làm từ nguyên vật liệu thô hoặc từ bán thành phẩm; phương pháp hạch toán kế toán và cơ cấu chi phí của sản phẩm: sản phẩm đang trong giai đoạn khấu hao nhanh so với khấu hao thông thường; điều kiện kinh tế diễn ra giao dịch: địa điểm hoạt động kinh doanh và thị trường tiêu thụ sản phẩm của người nộp thuế.

Các yếu tố tác động trọng yếu khác có thể được nhận diện từ việc thu thập thông tin thực tiễn thực hiện giữa các bên liên kết, bao gồm các quan hệ thương mại hoặc tài chính có thể không được xác định là giao dịch của tập đoàn đa quốc gia: hỗ trợ kỹ thuật; chia sẻ bí quyết kinh doanh; sử dụng nhân sự biệt phái hoặc kiêm nhiệm; vị trí, lợi thế và việc tiết kiệm được chi phí dựa trên các yếu tố địa lý, thị trường của địa phương và việc tập trung các chức năng chuyên môn hóa, hợp lực của tập đoàn.

- Phương pháp so sánh lợi nhuận phải căn cứ chức năng hoạt động và tính chất giao dịch để lựa chọn tỷ suất lợi nhuận thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần, trên chi phí hoặc trên tài sản của hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập.

Lợi nhuận (thu nhập) thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được cộng thêm (+) chi phí lãi tiền vay hoặc khấu hao tài sản cố định để xác định hiệu quả sản xuất, kinh doanh trước khi chi trả các khoản chi phí này.

b) Phương pháp tính:

- Tỷ suất lợi nhuận của giao dịch liên kết được xác định trên cơ sở so sánh với tỷ suất lợi nhuận thuần của các giao dịch độc lập được chọn, từ đó điều chỉnh, xác định nghĩa vụ thuế đối với giao dịch liên kết.

- Tỷ suất lợi nhuận thuần xác định từ các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị phù hợp nhất thuộc biên độ giao dịch độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận thuần để điều chỉnh, xác định thu nhập chịu thuế và nghĩa vụ thuế phải nộp của người nộp thuế, không gây thất thu cho Ngân sách nhà nước.

5. Phương pháp phân bổ lợi nhuận:

Phương pháp phân bổ lợi nhuận là phương pháp dựa vào lợi nhuận thu được từ một giao dịch liên kết tổng hợp do nhiều doanh nghiệp liên kết thực hiện để xác định lợi nhuận thích hợp cho từng doanh nghiệp liên kết đó theo cách các bên độc lập thực hiện phân chia lợi nhuận trong các giao dịch độc lập tương đương.

Chuỗi giao dịch liên kết tổng hợp do nhiều bên liên kết thực hiện là giao dịch mang tính chất đặc thù, duy nhất, khép kín trong tập đoàn hoặc có liên quan chặt chẽ, thực hiện đồng thời. Chuỗi giao dịch liên kết có thể là tài sản vô hình độc quyền, khó xác định giá và toàn bộ quá trình phát triển, gia tăng, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình giữa các bên liên kết; chuỗi các giao dịch tài chính phức tạp, đồng thời liên quan đến nhiều thị trường tài chính trên thế giới.

a) Nguyên tắc áp dụng:

- Phương pháp phân bổ lợi nhuận được áp dụng trong trường các bên liên kết cùng tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hoặc phát triển sản phẩm là tài sản vô hình độc quyền hoặc các giao dịch trong quy trình sản xuất, kinh doanh chuyển tiếp giữa các bên liên kế từ khâu nguyên vật liệu đến hình thành sản phẩm cuối cùng để lưu thông sản phẩm gắn liền với việc sở hữu hoặc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ duy nhất.

- Phương pháp phân bổ lợi nhuận được áp dụng trên nguyên tắc thu thập được các đối tượng so sánh độc lập đáng tin cậy; xác định được tổng lợi nhuận thực tế hoặc lợi nhuận tiềm năng đối với các giao dịch nghiên cứu phát triển; xác định được các nhân tố phân bổ lợi nhuận theo nguyên tắc giao dịch độc lập và không có khác biệt trọng yếu từ các nhân tố này gây ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ lệ phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết hoặc nếu có khác biệt trọng yếu đến tỷ lệ phân bổ lợi nhuận, khác biệt này phải được loại trừ.

- Phương pháp phân bổ lợi nhuận ưu tiên so sánh đặc tính sản phẩm, giao dịch và chức năng hoạt động của doanh nghiệp. Các yếu tố so sánh bổ trợ là điều kiện hợp đồng, đặc tính sản phẩm và điều kiện kinh tế.

- Khi phân tích, so sánh để áp dụng phương pháp này phải phân tích các yếu tố ảnh hưởng trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận bao gồm: chức năng hoạt động, tài sản sử dụng và rủi ro gánh chịu trên thực tế; tính chất ngành nghề hoạt động, nhóm sản phẩm và công đoạn sản xuất hoặc tiêu thụ (ví dụ: thành phẩm được

làm từ nguyên vật liệu thô hoặc từ bán thành phẩm); phương pháp hạch toán kế toán và cơ cấu chi phí của sản phẩm (ví dụ: sản phẩm đang trong giai đoạn khấu hao nhanh so với khấu hao thông thường); các yếu tố cấu thành giá trị của các chuỗi giao dịch liên kết bao gồm doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của các bên liên kết tham gia giao dịch tạo ra doanh thu, thu nhập của tập đoàn và các yếu tố so sánh quy định tại Khoản 4 Điều này.

b) Phương pháp tính:

- Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp thuế phải phân bổ theo các yếu tố cấu thành tổng lợi nhuận (doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của các bên liên kết tham gia giao dịch) hoặc theo chức năng thực hiện của từng bên liên kết.

- Tổng lợi nhuận là lợi nhuận thực tế hoặc lợi nhuận tiềm năng các bên tham gia giao dịch liên kết thu được.

- Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận có thể bao gồm tỷ lệ phân bổ lợi nhuận cơ bản và tỷ lệ phân bổ lợi nhuận phụ trội. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận cơ bản là tỷ suất lợi nhuận xác định từ các đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều này. Tỷ lệ phân bổ lợi nhuận phụ trội căn cứ các yếu tố cấu thành tổng lợi nhuận: doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của các bên liên kết tham gia giao dịch để xác định phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập.

- Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp thuế là căn cứ kê khai thu nhập chịu thuế, xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp thuế, không gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

6. Bộ Tài chính hướng dẫn các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều này.

Điều 8. Xác định chi phí tính thuế đối với một số giao dịch liên kết đặc thù

1. Tổng chi phí lãi vay thanh toán cho các bên liên kết được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ tính thuế không vượt quá 20% lợi nhuận thuần trước thuế chưa trừ chi phí lãi vay và chi phí khấu hao của người nộp thuế nhưng không vượt quá tỷ lệ chi phí lãi vay thanh toán cho các bên độc lập trên lợi nhuận thuần trước thuế chưa trừ chi phí lãi vay và chi phí khấu hao của toàn tập đoàn.

a) Người nộp thuế thông báo tỷ lệ chi phí lãi vay bên liên kết trong kỳ tính thuế của người nộp thuế tại Việt Nam và tỷ lệ chi phí lãi vay trả cho bên độc lập của toàn tập đoàn tại Mẫu số 01/NĐ-GCN theo quy định của Nghị định này.

b) Chi phí lãi vay giữa các bên liên kết quy định tại Khoản này, bao gồm:

- Chi phí lãi vay giữa các bên liên kết;

- Chi phí lãi vay trả cho ngân hàng thương mại hoặc bên độc lập nhưng nguồn tài chính của khoản vay được bên liên kết bảo lãnh, đảm bảo hoặc cam kết bằng tiền gửi tương ứng tại ngân hàng thương mại đó;

- Các chi phí tài chính khác có bản chất tương tự chi phí lãi vay.

2. Chi phí dịch vụ thanh toán cho bên liên kết được trừ vào chi phí tính thuế khi:

a) Dịch vụ được cung cấp có giá trị thương mại, tài chính, kinh tế và phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế;

b) Dịch vụ từ các bên liên kết chỉ được xác định đã cung cấp nếu trong điều kiện hoàn cảnh tương tự các bên độc lập chi trả cho các khoản dịch vụ này;

c) Các khoản phí dịch vụ được thanh toán trên cơ sở nguyên tắc giao dịch độc lập, các dịch vụ phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế được trừ trong kỳ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của người nộp thuế;

d) Các dịch vụ được cung cấp giữa các bên liên kết không được trừ vào thu nhập chịu thuế trong các trường hợp: dịch vụ bị trùng lắp; dịch vụ là các hoạt động phục vụ lợi ích cổ đông của bên liên kết; dịch vụ đối với các lợi ích nhận được do người nộp thuế là thành viên của tập đoàn và dịch vụ thanh toán cho bên liên kết có vai trò trung chuyển dịch vụ tương tự từ thỏa thuận, hợp đồng từ một bên thứ ba cho người nộp thuế;

e) Chính sách, phương pháp tính giá giao dịch liên kết và nguyên tắc phân bổ mức phí dịch vụ giữa các bên liên kết cần được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn đối với loại hình dịch vụ tương tự;

g) Trường hợp giao dịch giữa các bên liên kết liên quan đến các trung tâm thực hiện chức năng chuyên môn hoá và hợp lực của tập đoàn, người nộp thuế phải xác định tổng giá trị tạo ra từ các chức năng này, xác định mức phân bổ lợi nhuận phù hợp với giá trị đóng góp của các bên liên kết sau khi đã trừ (-) mức phí dịch vụ tương ứng cho bên liên kết thực hiện chức năng điều phối, cung cấp dịch vụ theo bản chất giao dịch độc lập.

3. Các khoản chi phí phát sinh không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không được trừ vào thu nhập chịu thuế, bao gồm:

a) Chi phí thanh toán cho bên liên kết không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế;

b) Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động kinh doanh nhưng quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng kinh doanh không tương xứng với giá trị giao dịch kinh doanh và doanh thu mà bên liên kết nhận được;

c) Chi phí thanh toán cho bên liên kết không có khả năng kiểm soát rủi ro kinh doanh đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế;

d) Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 9. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định và quản lý giá giao dịch liên kết

1. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế, bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu thương mại của các tổ chức cung cấp thông tin;

b) Thông tin do các cơ quan Bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc cung cấp cho cơ quan quản lý thuế;

c) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

d) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ quốc tế;

e) Các nguồn chính thức khác.

2. Cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế, bao gồm:

a) Cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế;

b) Cơ sở dữ liệu thương mại của các tổ chức cung cấp thông tin;

c) Thông tin, dữ liệu trao đổi với các cơ quan thuế nước ngoài;

d) Thông tin do các cơ quan Bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc cung cấp cho Cơ quan thuế;

e) Thông tin dữ liệu của các doanh nghiệp được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

g) Thông tin, dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ quốc tế;

h) Các nguồn chính thức khác.

2. Việc lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để phân tích, xác định biên độ giao dịch độc lập phải tuân thủ nguyên tắc phân tích so sánh và các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Nghị định này, theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Đối tượng so sánh nội bộ của người nộp thuế;

b) Đối tượng so sánh cư trú cùng quốc gia, lãnh thổ với người nộp thuế;

c) Đối tượng ở các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

Điều 10. Nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết

1. Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc giao

dịch độc lập, phân tích so sánh lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tương đồng để xác định biên độ giao dịch độc lập chuẩn, điều chỉnh giá giao dịch liên kết theo giá trị phù hợp nhất của biên độ giao dịch độc lập chuẩn nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

2. Người nộp thuế có giao dịch liên kết có nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và kê khai thông tin giao dịch liên kết gồm: thông tin các bên liên kết, giao dịch liên kết theo Mẫu số 01/NĐ-GCN quy định tại Nghị định này và nộp Tờ khai theo Mẫu số 01/NĐ-GCN cùng với Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu; Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp Công ty mẹ tối hậu phải nộp tại nước đối tác theo Hiệp định thuế ký kết với Việt Nam. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được chuẩn bị trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan thuế. Các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm căn cứ khi phân tích so sánh, xác định giá phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để cơ quan thuế có thể kiểm tra, xác minh.

3. Người nộp thuế có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết khi có yêu cầu của Cơ quan thuế trong quá trình tham vấn theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. Thời hạn cung cấp thông tin tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Cơ quan thuế tại Biên bản tham vấn. Trường hợp người nộp thuế có lý do chính đáng thì thời hạn được gia hạn 1 lần không quá 15 ngày, kể từ ngày hết hạn.

4. Cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết và chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có trách nhiệm thực hiện các chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và tuân thủ các nguyên tắc của hoạt động kiểm toán độc lập. Cơ quan kiểm toán độc lập đại diện cho người nộp thuế chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tư vấn, chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho khách hàng, đảm bảo tính đúng, tính đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam tương ứng với thu nhập, doanh thu và giá trị tạo lập của người nộp thuế.

5. Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các thông tin tài liệu và chứng từ của người nộp thuế cung cấp cho Cơ quan thuế là bản chính hoặc bản sao theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chứng từ điện tử thì việc cung cấp chứng từ được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan về chứng từ điện tử. Các tài liệu, chứng từ ghi bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam theo quy định của Luật Kế toán và chế độ kế toán và người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về nội dung tính chính xác của bản dịch.

Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Điều này và những quy định tại Nghị định này hướng dẫn đối với Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Điều 11. Miễn trừ nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Người nộp thuế có nghĩa vụ kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01/NĐ-GCN nhưng được miễn trừ nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

1. Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam và các bên liên kết áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế, không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, được miễn nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

2. Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế không vượt quá 50 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế không vượt quá 30 tỷ đồng.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết

Cơ quan thuế thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định pháp luật về thuế được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuế. Đối với công tác quản lý giá giao dịch liên kết, Cơ quan Thuế có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết theo quy định tại pháp Luật quản lý thuế.

2. Ấn định giá giao dịch liên kết, bao gồm mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận được sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết trong kỳ tính thuế trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế không kê khai thông tin giao dịch liên kết quy định tại Nghị định này;

b) Người nộp thuế vi phạm quy định về chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo các quy định tại Nghị định này;

c) Người nộp thuế không xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của Cơ quan thuế;

d) Người nộp thuế dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên kết;

e) Người nộp thuế được miễn trừ nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng có hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết tại Nghị định này;

h) Người nộp thuế sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực tế để phân tích so sánh, xác định giá giao dịch liên kết.

3. Cơ quan thuế căn cứ các nguyên tắc phân tích so sánh, nguyên tắc và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết được quy định tại Nghị định này và các thông tin kê khai nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết để thực hiện ấn định thuế trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ: việc ấn định doanh thu, chi phí hoặc thu nhập chịu thuế để xác định nghĩa vụ thuế được thực hiện theo các nguyên tắc phân tích so sánh, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch liên kết được quy định tại Nghị định này;

b) Các trường hợp khác: việc ấn định thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế theo quy định về ấn định thuế đối với doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ hoặc các quy định xử lý vi phạm về thuế.

4. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin do doanh nghiệp cung cấp liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này. Việc cung cấp thông tin cho các Cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

5. Trường hợp có vướng mắc về cơ chế, chính sách giá giao dịch liên kết áp dụng đối với các ngành, lĩnh vực chuyên ngành, Cơ quan thuế lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, cụ thể:

a) Cơ quan quản lý chuyên ngành, các Tổ chức, Hiệp hội chuyên ngành;

b) Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp Hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến xác định giá giao dịch liên kết cho các cơ quan, tổ chức chuyên ngành được lấy ý kiến. Các cơ quan đơn vị này có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

6. Cơ quan thuế trao đổi thông tin với người nộp thuế và Cơ quan thuế đối tác theo thủ tục tham vấn trước, trong và sau quá trình thanh tra, kiểm tra giá giao dịch liên kết như sau:

a) Trường hợp qua việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết, Cơ quan thuế thấy cần thiết thảo luận trước với người nộp thuế, Cơ quan thuế gửi công văn đề nghị tổ chức tham vấn với người nộp thuế để trao đổi, cung cấp trước các thông tin về Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo quy định tại Nghị định này;

b) Trường hợp Cơ quan thuế cần thực hiện việc liên lạc, trao đổi thông tin với Cơ quan thuế đối tác theo quy định tại điều khoản về Thủ tục thoả thuận song phương và Trao đổi thông tin tại Hiệp định thuế có liên quan, thời hạn tiến hành trao đổi thông tin giữa hai Cơ quan thuế được thực hiện theo quy định tại Hiệp định thuế. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về việc tạm dừng thanh tra, kiểm tra để tiến hành trao đổi thông tin với Cơ quan thuế đối tác theo quy định tại pháp luật quản lý thuế.

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong công tác quản lý giá giao dịch liên kết

1. Bộ Tài chính:

a) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý nhà nước về giá giao dịch liên kết;

c) Thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết theo quy định về quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

2. Ngân hàng Nhà nước:

a) Phối hợp cung cấp cho Bộ Tài chính thông tin về các giao dịch ngoại tệ với các đối tác nước ngoài của doanh nghiệp là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam có dấu hiệu chuyển giá, trốn, tránh thuế theo yêu cầu thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế;

b) Cung cấp thông tin, số liệu về các khoản vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm dữ liệu về giá trị khoản vay, hạn mức khoản vay, lãi suất, thời hạn trả lãi, trả gốc, thực tế giải ngân, lãi vay đã trả và các thông tin liên quan khác.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân; quy định việc đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu về cơ cấu vốn đầu tư tại thời điểm cấp phép và các thời điểm điều chỉnh, sửa đổi giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Phối hợp cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đối với các dự án đầu tư khi cơ quan thuế thực hiện thanh tra kiểm tra xác định có dấu hiệu chuyển giá để trốn, tránh thuế theo đề nghị của Cơ quan thuế.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến các hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển giao thương hiệu, cấp quyền sử dụng thương hiệu, các hồ sơ đăng ký về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quyền liên quan đến tài sản vô hình;

b) Xây dựng quy định về chuyển giao công nghệ, tài sản sở hữu trí tuệ phục vụ công tác quản lý giá giao dịch liên kết.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Xây dựng quy định về kinh tế kỹ thuật số, bao gồm cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

b) Phối hợp, trao đổi thông tin về giao dịch liên kết trong lĩnh vực kỹ thuật số theo đề nghị của Bộ Tài chính.

6. Bộ Công thương:

a) Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động nhượng quyền thương mại, cơ sở dữ liệu về giá giao dịch của các hàng hóa, dịch vụ trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế;

b) Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý giá giao dịch liên kết của Cơ quan thuế.

7. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện quy định về quản lý giá giao dịch liên kết;

b) Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ban, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành phục vụ công tác quản lý giá giao dịch liên kết.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 201.....

Điều 15. Hướng dẫn, tổ chức thi hành

Bộ Tài chính hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này và phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội – nghề nghiệp tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị định này.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

Nguyễn Xuân Phúc